含山县马鞍山市皖东建筑安装有限公司“2022•5•17”一般物体打击事故调查报告

2022年5月17日12时10分左右，马鞍山市皖东建筑安装有限公司在含山县壹号学府附属工程施工过程中，发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

事故发生后，含山县委、县政府高度重视，县政府负责人带领县住建、应急等相关部门负责人迅速赶赴事故现场进行处置。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等法律法规的规定，县政府成立了以县应急管理局为组长单位，县纪委监委、县住建局、县公安局、县总工会、县城管局为成员单位的“5.17”物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。同时，事故调查组聘请住建行业技术专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证及综合分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议以及事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程项目基本情况

壹号学府项目位于含山县环峰镇竹园西路与林头路交

叉口东南角，项目土地面积 65.86 亩，总建筑面积 89160 平方米，总投资 45704 万元，项目建设周期为 2020 年 8 月至 2023 年 8 月。

2020 年 7 月 8 日，壹号学府项目取得土地摘牌。2020 年 8 月 4 日，含山县发展和改革委员会准予项目备案。2020 年 8 月 5 日，项目获取建设用地规划许可证，2020 年 8 月 5 日及 2020 年 9 月 1 日，项目分批获取建设工程规划许可证,2020 年 8 月 17 日及 2020 年 9 月 8 日，项目分批获取施工许可证。项目建设单位为含山新盛房地产开发有限公司，施工单位为安徽省恒创建设工程有限公司，监理单位为安徽天翰工程咨询有限责任公司，壹号学府项目附属工程（地下室及主楼雨棚及门岗铝板图纸深化与施工）承包单位为马鞍山市皖东建筑安装有限公司。

（二）有关单位基本情况

1.含山新盛房地产开发有限公司，成立于 2020 年 7 月 10 日，有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人：张铭宗，注册资本：壹仟万圆整，住所：安徽省马鞍山市含山县环峰镇西苑小区商业 14#楼，统一社会信用代码：91340522MA2WOGWB79 (1-1)，经营范围：房地产开发经营；房地产经纪(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)，营业期限为长期。

2.安徽省恒创建设工程有限公司，成立于 2008 年 1 月 11 日，有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人：徐博，注册资本：壹亿伍仟万圆整，住所：安徽省

合肥市肥东县撮镇镇合马路北华东国际建材中心A区121幢103室，统一社会信用代码：9134012267091010XA，安全生产许可证编号：(皖)JZ安许证字[2008]010320，有效期至：2023年09月21日,建筑业企业资质证书编号:D234009067，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级，有效期：2025年12月23日，经营范围：工业、民用建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程、送变电工程、钢结构工程、水环境治理工程施工；建筑材料销售，营业期限为长期。

3.马鞍山市皖东建筑安装有限公司，成立于2001年9月29日，有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：吴为君，统一社会信用代码：91340500731675802B（8-8），注册资本：壹亿圆整，住所：马鞍山市雨山区雨山工业园天门大道506号,安全生产许可证编号:(皖)JZ安许证字(2004)001753-4-1，有效期至：2022年12月26日，建筑业企业资质证书编号：D134092256，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级，有效期：2022年12月31日，经营范围：建筑安装工程；建筑装修装饰工程；市政公用工程施工；钢结构工程；建筑幕墙工程；冶金工程施工；输变电工程；防水防腐保温工程；房屋拆除

工程（不含爆破）；土石方工程；园林绿化工程；门窗、护栏制作、加工、安装；通信工程施工；通信线路和设备安装；机械设备维修；结构加固工程，营业期限为长期。

4.安徽天翰工程咨询有限责任公司，成立于2003年9月18日，有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：周文杰，统一社会信用代码：91340500150516678R，注册资本：捌佰万圆整，住所：安徽省马鞍山市花山区生化新村一幢6层，经营范围：工程管理服务；建设工程监理；单建式人防工程监理；工程造价咨询业；招标代理服务；政府采购代理服务，营业期限为长期。

（三）施工许可证办理情况

2020年8月17日，含山县住房和城乡建设局第一次颁发壹号学府建设工程项目建筑工程施工许可证（证书编号：3405092008080006-SX-001；合同工期：2020年8月20日至2021年12月15日）。

2020年9月8日，含山县住房和城乡建设局颁发后续壹号学府建设工程项目建筑工程施工许可证：证书编号：3405092008200001-SX-001；合同工期：2020年8月20日至2021年12月15日。

（四）合同关系情况

1.2020年7月30日，含山新盛房地产开发有限公司与安徽省恒创建设工程有限公司签订《壹号学府项目总承包工程施工合同》，将壹号学府项目总承包工程发包给安徽省恒创建设工程有限公司。

2.2020 年 7 月 30 日，含山新盛房地产开发有限公司与安徽天翰工程咨询有限责任公司签订《建设工程委托监理同》，委托安徽天翰工程咨询有限责任公司对壹号学府项目全过程管理服务；2020 年 7 月 30 日，安徽天翰工程咨询有限责任公司成立含山壹号学府工程项目监理部。

3.2021 年 11 月 1 日，含山新盛房地产开发有限公司将壹号学府项目附属工程发包给马鞍山市皖东建筑安装有限公司承建，并签订《壹号学府项目附属工程施工合同》，工程包括：含地下室汽车坡道、非机动车坡道、采光补风井及各栋主楼单元口入户门廊雨棚图纸深化与施工，门岗外墙铝板深化与施工，具体以施工图为准。

2021 年 11 月 10 日，马鞍山市皖东建筑安装有限公司印发《关于壹号学府项目附属工程施工项目部组成人员任命通知书》[皖东（企管）字〔2021〕1110 号]，成立壹号学府项目附属工程施工项目部并任命：项目经理丁克兵，现场负责人崔红军，技术负责人郎国华，质量员夏耀军，安全员丁劼，其成员在项目经理领导下,履行各自职责。

2021 年 10 月底，马鞍山市皖东建筑安装有限公司经营部负责人夏耀军联系崔红军，并经吴为君同意后，将壹号学府项目附属工程转包给崔红军负责组织施工。

（五）事故现场基本情况

事故地点位于含山县环峰镇壹号学府 12#号楼一单元南侧小区主地库出入口东北侧，事故发生地点（见图 1）。

经查，涉事安装作业现场刘奇带领 5 位作业人员，从事

附属工程的地库雨棚安装工作。作业中，刘奇、姜利俊、孙朝刚在雨棚上负责安装玻璃，潘仁华和刘荣山在地面负责将支架上玻璃外移、放平、绑扎、挂钩、吊运的起重司索工作，周伟光负责驾驶汽车吊进行吊运。事发时，刘奇在雨棚顶部指挥汽车吊司机周伟光将玻璃水平吊运至安装位置，潘仁华和刘荣山没有按规定将支架上的垂直玻璃进行临时固定，潘仁华触碰到支架上极不稳定的玻璃，在外力的作用下，捌块玻璃整体倾覆，潘仁华头部及身体部分部位被压。事故发生人员伤亡地点（见图 2）。



图 1 事故发生地点



图 2 玻璃安装位置及人员伤亡地点

（六）事故涉及相关人员情况

1. 吴为君，男，59 岁，安徽马鞍山人，马鞍山市皖东建筑安装有限公司，公司法定代表人。

2. 夏耀军，男，36 岁，安徽马鞍山人，马鞍山市皖东建筑安装有限公司，公司经营部负责人。

3. 崔红军，男，47 岁，安徽和县人，自然人，壹号学府项目附属工程施工项目实际负责人。

4. 丁劼，男，31 岁，安徽马鞍山人，马鞍山市皖东建筑安装有限公司，壹号学府项目附属工程施工项目安全员。

5. 潘仁华，男，60 岁，安徽和县人，壹号学府项目附属工程施工项目玻璃安装工（事故中死者）。

6. 林文祥，男，52 岁，安徽马鞍山人，安徽天翰工程咨询有限责任公司，壹号学府项目总监理工程师。

（七）涉事施工单位管理岗位人员持证情况

依据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第五条[1]之规定，下列“安管人员”应当持证上岗：

1.吴为君，马鞍山市皖东建筑安装有限公司，公司法定代表人。

吴为君持有《建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书》，证书编号：皖建安A(2004)0005007，有效期至：2022年11月27日，所在企业名称：马鞍山市皖东建筑安装有限公司。符合岗位条件。

2.丁克兵，马鞍山市皖东建筑安装有限公司，公司工程监管部部长、壹号学府项目附属工程施工项目经理。

丁克兵持有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》，证书编号：皖建安B(2013)0183205，有效期至：2025年01月23日，所在企业名称：马鞍山市皖东建筑安装有限公司。符合岗位条件。

3.丁 劼，马鞍山市皖东建筑安装有限公司，壹号学府项目附属工程施工项目安全员。

丁劼持有《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》，证书编号：皖建安C(2016)0043619，有效期至：2025年01月28日，所在企业名称：马鞍山市皖东建筑安装有限公司。符合岗位条件。

4.崔红军，自然人，壹号学府项目附属工程施工项目实际负责人。

1《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第五条，“安管人员”应当通过其受聘企业，向企业工商注册地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称考核机关）申请安全生产考核，并取得安全生产考核合格证书。

崔红军无《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》。无证从事岗位管理。

（八）涉事监理单位岗位人员持证情况

依据《建筑工程质量管理条例》第三十七条[2]之规定：工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。

1.林文祥，安徽天翰工程咨询有限责任公司，壹号学府项目总监理工程师。

林文祥持有《注册监理工程师注册执业证书》，注册证书编号：3400725。符合岗位条件。

2.刘平，安徽天翰工程咨询有限责任公司，壹号学府项目监理工程师。

刘平持有《安徽省建设工程监理人员从业水平能力证书》，证书编号：皖监师201810291。符合岗位条件。

（九）涉事作业人员持证情况

依据《安徽省建筑施工特种作业人员管理规定实施细则》第五条[3]之规定，应当取得《建筑施工特种作业人员操作资格证书》。经查，事发时现场作业人员刘奇、姜利俊、孙朝刚、潘仁华、刘荣山五人均未取得《建筑施工特种作业人员操作资格证书》。

（十）天气情况

2022年5月17日，含山国家气象站日最高气温30.0℃，

2《建筑工程质量管理条例》第三十七条，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。

3《安徽省建筑施工特种作业人员管理规定实施细则》第五条(五)，在建筑工程施工现场从事对起吊物体进行绑扎、挂钩等司索作业和起重指挥作业的建筑起重司索信号工，必须经建设主管部门考核合格，应当取得《建筑施工特种作业人员操作资格证书》。

日最低气温 12.5℃，日极大风速 8.1m/s（5 级），全天无降水天气现象。12 时-13 时极大风速 6.2m/s(4 级），风向为西南。符合施工作业条件。

二、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

潘**，男，60 岁，身份证号码：342626**********，身高约 165 厘米，户籍地址：安徽省和县石杨镇，壹号学府项目附属工程施工项目实际负责人崔红军招募的劳务工。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的规定统计，事故造成直接经济损失约为 133 万元。

三、事故经过、应急救援和事故报告情况

（一）事故经过及应急救援情况

5 月 14 日 19 时左右，崔红军电话联系刘奇，要求 5 月 15 日刘奇带人到壹号学府项目现场安装地库雨棚玻璃，并通知带上潘仁华，同时将潘仁华联系号码告知。5 月 15 日 7 时 30 分左右，刘奇、姜利俊、潘仁华（第一天）来到壹号学府项目工地现场，开始安装侧面玻璃，一直到 16 日 17 时左右将侧面玻璃安装完毕。5 月 16 日晚，刘奇向崔红军汇报了侧面玻璃已安装完毕且已经找好吊车，第二天可以安装顶部玻璃。

5 月 17 日 7 时 40 分左右，在壹号学府 12#号楼一单元南侧小区主地库出入口东北侧作业现场共有 6 人，刘奇、姜利俊、孙朝刚在雨棚上负责安装玻璃，周伟光负责驾驶汽车吊进行吊运，潘仁华和刘荣山在地面共同负责将地面待吊装

玻璃放平、绑扎、挂钩、吊运，即起重司索作业。12 时 10 分左右，汽车吊将一块玻璃吊运至雨棚玻璃安装位置，刘荣山背向玻璃支架目视吊运的玻璃，潘仁华在玻璃支架旁，触碰到未固定的玻璃，致使 8 块玻璃整体倾覆，潘仁华头部及身体部位被压。见此情况，刘奇等人赶忙施救，众人合力抬走倒塌的玻璃，将被压的潘仁华抬出，同时，刘奇拨打了 110、120。12 时 20 分左右，120 和 110 相继赶到，120 医生在现场立即进行抢救，终因伤势较重抢救无效，120 医生当场宣告伤者已无生命体征。13 时 10 分左右，建设单位将事故有关情况上报含山县住建部门。（见图 3）



图 3 潘仁华被玻璃压倒的现场

四、事故原因技术分析

专家组通过现场勘查、调阅资料、查阅询问笔录，经认真分析，形成以下技术分析意见（详见《技术分析报告》）：

（一）事故过程分析

吊装前，位于地库出入口东北侧的施工现场共有四个玻璃支架；玻璃支架放置位置局部悬空；支架上的玻璃有绿色绑扎带绑扎处于运输时固定状态；涉事玻璃，由安徽省吴瑞安全玻璃有限公司制造，为钢化结胶玻璃，每块 2.4m^2,每块约 59.5kg，倒塌时玻璃为捌块共 480 公斤（见图 4）。



图 4 事发前现场共有四个玻璃支架摆放情况

事发前，涉事玻璃支架局部悬空不稳定；支架上剩余捌块玻璃，处于一摞紧密倚靠的垂直状态，刘荣山和潘仁华未采取临时固定措施。

事发时，刘荣山和潘仁华采用起重吊带将水平放置的一块玻璃绑扎好，刘荣山背向玻璃支架眼看着吊车吊运玻璃至安装位置；潘仁华半蹲在玻璃支架旁，目视吊载玻璃，身体随吊载玻璃运行方向转动时，身体触动身旁的玻璃，由于玻璃支架不稳定，垂直玻璃未固定也不稳定，受触动外力影响，

一摞玻璃失稳整体倾覆，潘仁华头部及身部被压在捌块玻璃之下。（见图 5）

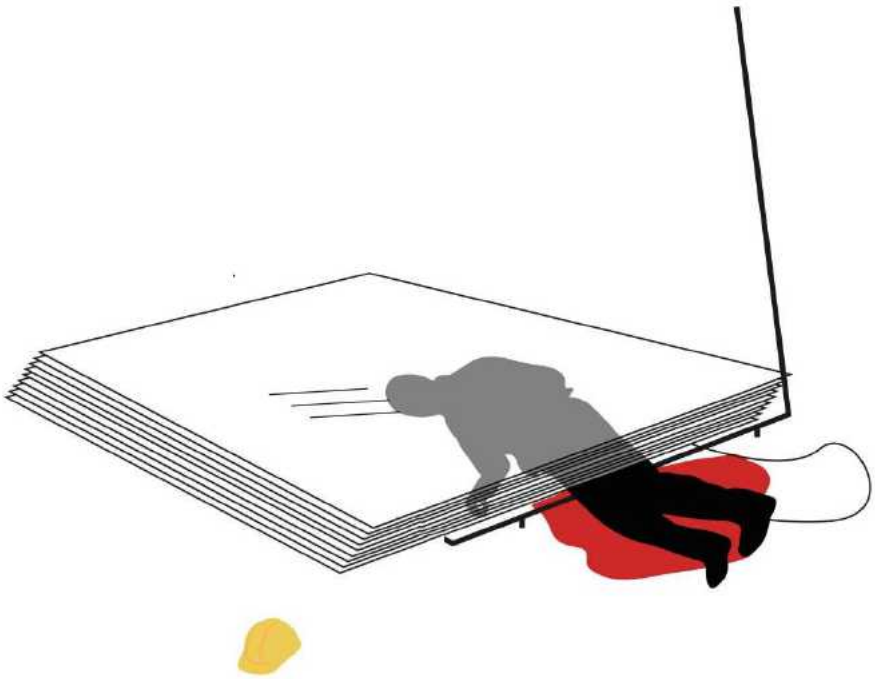


图 5　潘仁华头部及身部被压在捌块玻璃之下

（二）分析结论

潘仁华未经安全生产教育和培训及起重专项作业培训，无证上岗，违章作业[4]，未按规定及时固定支架上的垂直玻璃，触碰支架上不稳定的玻璃，导致事故发生。

五、事故原因及性质认定

（一）直接原因

潘仁华未经安全生产教育和培训及起重作业培训考核，安全意识淡薄，无证上岗作业，违章作业，未按规定及时固定支架上的垂直玻璃，触碰支架上不稳定的玻璃，导致玻璃倾覆，是这起事故发生的直接原因。

4《建筑施工起重吊装安全技术规程》（JGJ276-2012）第 3.0.19 条，暂停作业时，对吊装作业中未形成稳定体系部分，必须采取临时固定措施。

（二）间接原因

1.马鞍山市皖东建筑安装有限公司

将公司承揽的壹号学府项目附属工程，转包给无资质的个人施工[5]；对作业人员安全生产教育和培训不到位，致使作业人员安全意识薄弱[6]；对作业现场隐患排查治理不到位[7]。

2.安徽天翰工程咨询有限责任公司

违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条[8]之规定，对施工现场的违章作业未能及时要求施工单位整改或停止施工，未能及时消除作业现场存在的安全事故隐患。

（三）事故性质

综上所述，事故调查组认定，这是一起一般生产安全责任事故。

六、事故暴露出的其他问题

1.建设单位：发包工程时未考虑总承包单位与附属工程承包单位合同关系的联系性，导致总承包单位对附属工程承包单位安全管理施加的影响力度不足。

2.施工单位：附属工程承包单位违规转包工程，且以工程体量小为由“以包代管”，项目管理机构形同虚设，未督促被任命的项目管理人员到项目部履职，特别是项目经理、

5《中华人民共和国建筑法》第二十八条，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

6《安徽省建筑施工特种作业人员管理规定实施细则》第五条(五)，在建筑工程施工现场从事对起吊物体进行绑扎、挂钩等司索作业和起重指挥作业的建筑起重司索信号工，必须经建设主管部门考核合格，应当取得《建筑施工特种作业人员操作资格证书》。

7《中华人民共和国安全生产法》第四十一条，生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

8《建设工程安全生产管理条例》第十四条，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。

技术负责人等管理人员未到施工现场到岗履职，导致项目施工安全失管、失责、失控。

3.监理单位：对施工现场的安全事故隐患未能及时发现消除，对作业现场的违章作业未能及时要求施工单位整改或停止施工，导致吊装工程及作业现场的施工管理失控。

七、事故责任分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规规定，对事故责任单位和责任人提出如下处理建议：

（一）建议免于追究责任的人员

潘仁华，壹号学府项目附属工程施工项目玻璃安装工

潘仁华个人安全意识淡薄，未经起重作业培训考核和安全生产教育和培训，无证上岗作业，违章作业，未按规定及时固定支架上的垂直玻璃，触碰支架上不稳定的玻璃，导致玻璃倾覆，造成本人被倾覆的玻璃打击且受压死亡，对这起事故负有直接责任。因其已死亡，建议免予追究责任。

（二）建议移送公安机关依法处理的人员

崔红军，壹号学府项目附属工程施工项目实际负责人

明知自己不具备安全生产条件和相应资质，违规承包壹号学府项目附属工程施工项目；无《安全生产考核合格证书》，无资格违规担任项目实际负责人；违规组织无岗位操作证的从业人员从事起重吊装作业；对从业人员安全生产教育和培训不到位，安全技术交底不到位，对作业现场管理不到位，违规组织施工。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四

条第一款[9]之规定，崔红军涉嫌重大责任事故罪。依据《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第二十条第一款[10]之规定，建议移交公安机关依法处理。

（三）建议予以行政处罚的人员

1.吴为君，马鞍山市皖东建筑安装有限公司法定代表人

未履行安全生产管理职责，对本单位全员安全生产制健全落实不到位，未实施企业安全生产规章制度和操作规程，企业安全生产教育和培训不规范，未按规定组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，对该起事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[11]之规定，建议由含山县应急管理局给予其行政处罚。

2.夏耀军，马鞍山市皖东建筑安装有限公司，经营部负责人

未履行安全生产管理职责，违规将不具备资格的崔红军引入公司，并将壹号学府项目附属工程转包给崔红军承揽，对从业人员安全生产教育和培训、生产安全事故隐患排查治理、日常安全检查不到位，未执行《安徽省建筑施工、监理企业负责人以及项目负责人、项目总监施工现场带班制度实

9《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

10《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第二十条第一款，事故调查中发现涉嫌安全生产犯罪的，事故调查组或者负责火灾调查的消防机构应当及时将有关材料或者其复印件移交有管辖权的公安机关依法处理。

11《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

施细则》第五条[12]之规定，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[13]之规定，建议由含山县住建局给予其行政处罚，并将处理结果报含山县安全生产委员会办公室。

3.丁劼，马鞍山市皖东建筑安装有限公司，壹号学府项目附属工程施工项目安全员

未严格履行安全生产管理人员职责，对安装工人违章作业问题失管失控，对作业区域的危险源辨识和管理不到位，对吊装作业安全管控不到位，对作业人员的安全生产教育和培训、作业现场的检查和安全隐患排查治理不到位，对该起事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[14]之规定，建议由含山县住建局给予其行政处罚，并将处理结果报含山县安全生产委员会办公室。

4.林文祥，安徽天翰工程咨询有限责任公司，含山县壹号学府项目总监理工程师

总监责任履职不到位，对施工现场的安全事故隐患、违章作业未能及时要求施工单位整改或停止施工，未及时报告建设单位。依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》有关规定，建议由含山县住建局给予其行政

12《安徽省建筑施工、监理企业负责人以及项目负责人、项目总监施工现场带班制度实施细则》第五条，本省企业负责人、外省进皖企业分公司负责人，每月要定期带班检查在省内的施工项目，每人每月检查时间不少于其工作日的25%；

13《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款

14《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款

处罚，并将处理结果报含山县安全生产委员会办公室。

（四）建议予以行政处罚的单位

1.马鞍山市皖东建筑安装有限公司

将生产经营项目违法发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人，对待体量较小的工程以任命文件代替管理机构，项目组织机构和安全管理形同虚设，未履行领导带班安全检查制度职责，督促检查现场安全生产工作不到位，对施工作业现场失管失控。依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》有关规定，建议由含山县住建局给予其行政处罚，并将处理结果报含山县安全生产委员会办公室。

企业安全生产主体责任落实不到位，公司责任制、管理制度和操作规程落实不到位，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未按规定组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未能及时消除生产安全事故隐患，对作业现场管理不到位，对该起事故的发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[15]之规定，建议由含山县应急管理局给予其行政处罚。

2.安徽天翰工程咨询有限责任公司

监理职责履职不到位，日常安全检查与隐患排查治理工作不到位，对现场的安全事故隐患未能及时消除，对施工现场的违章作业未能及时要求施工单位整改或停止施工，未及

15《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款

时报告建设单位。依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》有关规定，建议由含山县住建局给予其行政处罚，并将处理结果报含山县安全生产委员会办公室。

八、事故防范和整改措施建议

（一）马鞍山市皖东建筑安装有限公司

要认真汲取此次事故教训，组织全员学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》，健全并实施全员安全生产责任制和安全生产规章制度，切实加强安全生产管理。清理并杜绝违规转包、挂靠工程的单位与自然人。加强重大危险源管控，强化隐患排查治理和风险分级管控双重预防体系建设，健全并实施公司和项目部安全管理责任体系，完善并严格执行安全操作规程，落实领导带班安全检查制度，加强对所属项目部的监督管理频次，及时消除各类安全事故隐患，落实安全生产保障条件。要加强从业人员的安全生产教育培训和特种作业人员的管理，严防同类事故发生。

（二）安徽天翰工程咨询有限责任公司

要认真汲取此次事故教训，要强化监理安全生产责任意识和责任担当，严格履行现场监理职责，严格审查施工单位施工资质、专项施工方案和施工图对应性，督促施工单位严格落实人员培训和日常安全教育，督促施工单位严格落实安全操作规程。要加强监理人员安全生产教育和培训，提高监理人员安全生产技能，督促监理人员认真履职。对发现的隐患问题要立即责令施工单位和设备出租单位整改，并及时向建设单位报告。

（三）含山新盛房地产开发有限公司

要认真吸取此次事故教训，切实担当建设单位首要责任，按规定督促施工单位落实各类工程施工安全管理措施。工程发包时要充分考虑总承包单位与附属工程承包单位合同关系的联系性，强化总承包单位对各类工程施工的安全管理，加强对工程直接发包单位的有效管理。加大与监理单位的沟通协调力度，有效发挥监理单位的监理作用。

（四）含山县住建局

要严格落实行业监管责任，加强对辖区重点工程、重要项目的安全监管。针对本次事故暴露出的问题，要督促施工单位加强各类作业监管，尤其是吊装工程的管理，督促落实安全风险分级管控措施、安全技术交底实施、重大危险源管控，健全并实施安全操作规程，坚决制止各类违章行为。要对全县建设工程开展起底排查，严格资质管理，严厉打击肢解发包、转包、违法分包、挂靠出借资质资格等违法行为，严肃追究发包方、承包方相应法律责任，倒逼企业严格落实安全生产主体责任。要持续开展标准化工地考评抽查工作，对建筑施工的违法行为要依法进行严厉查处。

含山县人民政府

“5.17”一般物体打击事故调查组

2022 年 7 月 12 日